

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3236/2537

นาย บุญ ชู บุญ ยิ่ง ยง
นาย ยงยุทธ บุญยงค์ ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 1599, มาตรา 1600

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 12

ที่พิพาทเป็นของสหกรณ์นิคมจัดสรรให้มารดาของโจทก์และจำเลยทำกิน
เนื่องจากมารดาของโจทก์และจำเลยชรามากและเจ็บป่วยไม่สะดวกที่จะเข้าประชุม
ได้ จึงให้จำเลยถือสิทธิแทน ดังนี้เมื่อมารดาตายสิทธิในที่พิพาทจึงเป็นทรัพย์สินมรดก
ซึ่งจะต้องตกเป็นของทายาทตามกฎหมายจำเลยเป็นเพียงผู้ถือสิทธิแทนทายาท
กรณีพิพาทระหว่างโจทก์จำเลยเกี่ยวกับสิทธิในที่พิพาทได้มีการไต่ถามและตกลง
กันเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างโจทก์และจำเลย ซึ่งการโอนด้วยการตกทอด
โดยทางมรดกเป็นข้อยกเว้นตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. 2511 อนุญาตให้ทำได้ สัญญาดังกล่าวหาได้มีวัตถุประสงค์เป็นการ
ต้องห้ามโดยกฎหมายอันจะตกเป็นโมฆะไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยพิพาทกันเรื่องสิทธิครอบครองในที่ดินโฉนดเลขที่
24284 จังหวัดสมุทรสาคร ของจำเลยซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินห้ามโอนมีกำหนด 5 ปี
โจทก์จำเลยจึงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจำเลยยอมแบ่งที่ดินด้านทิศ

เหนือจำนวน 25 ไร่ ให้โจทก์ จำเลยจะไปทำการจดทะเบียนแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทันทีที่พ้นกำหนดห้ามโอน หลังจากทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว จำเลยนำที่ดินไปจำนองธนาคาร เมื่อพ้นกำหนดห้ามโอนตามกฎหมายแล้ว โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยไปทำการแบ่งแยกที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกที่ดินพิพาท ส่วนที่อยู่ด้านทิศเหนือในเส้นหมายสีแดงตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องให้โจทก์เป็นจำนวน 25 ไร่ และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนนี้ให้โจทก์โดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ต่อไป ให้จำเลยชำระหนี้จำนองที่จำเลยมีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว หากจำเลยไม่ชำระก็ขอให้เอาที่ดินส่วนที่เหลือจากการแบ่งแยกให้โจทก์และทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ดังกล่าวจนครบ

จำเลยให้การว่า การทำนิติกรรมโอนที่ดินระหว่างที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดห้ามโอนกรรมสิทธิ์เป็นการหลีกเลี่ยงข้อกำหนด จึงเป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยตกเป็นโมฆะนำมาฟ้องบังคับจำเลยไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่พิพาทจำเลยได้รับสิทธิมาโดยสืบเนื่องจากนางผัดมารดา โจทก์และจำเลยมีความจำเป็นต้องให้จำเลยถือสิทธิแทนเพราะเหตุนางผัดชรามาก

และเจ็บป่วยไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมได้ การเข้าเป็นสมาชิกแทนนางผัดดังกล่าวนี้
ปรากฏชัดแจ้งตามเอกสารหมายเลข 6 ทั้งยังมีสาระในการกำหนดระยะเวลาให้จำเลย
เป็นผู้ทำประโยชน์ก่อน 5 ปี พร้อมกับหน้าที่ในการใช้หนี้สหกรณ์ให้หมดต่อจากนั้น
กำหนดให้จำเลย โจทก์และนายเชื้อ บุญยังยง พี่น้อง 3 คนสับเปลี่ยนกันทำนาคนละ
1 ปี ทั้งยังมีข้อกำหนดอีกด้วยว่า หากจำเลยจะโยกย้ายไปทำกินที่อื่น ก็ต้องโอนให้
โจทก์รับช่วงเป็นสมาชิกแทนต่อสาระสำคัญตามเอกสารหมายเลข 6 นี้ ซึ่งให้เห็นชัดว่า
ที่นางผัดให้จำเลยเข้าถือสิทธิในที่พิพาทก็ในฐานะแทนนางผัด เพื่อประโยชน์แก่
บรรดาทายาทของนางผัด หาได้ยกให้ตกเป็นสิทธิของจำเลยเด็ดขาดเป็นส่วนตัวไม่
ดังนี้เมื่อนางผัดตายสิทธิในที่พิพาทจึงเป็นทรัพย์สินมรดกซึ่งจะต้องตกเป็นของทายาท
ตามกฎหมาย จำเลยเป็นเพียงผู้ถือสิทธิแทนทายาทของนางผัด กรณีพิพาทระหว่าง
โจทก์จำเลยเกี่ยวกับสิทธิในที่พิพาทได้มีการไกล่เกลี่ยและตกลงกันตามเอกสาร
หมายเลข 8 แล้วสืบเนื่องมาเป็นสัญญาตามเอกสารหมายเลข 3 ที่เป็นปัญหานี้เป็นข้อ
พิพาทและเป็นข้อตกลงในการแบ่งทรัพย์สินมรดกของนางผัดระหว่างทายาทคือ โจทก์
และจำเลย วัตถุประสงค์ตามเอกสารหมายเลข 3 จึงเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินมรดก
ระหว่างโจทก์และจำเลย ซึ่งการโอนด้วยการตกทอดโดยทางมรดกเป็นข้อยกเว้น
ตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 อนุญาตให้
ทำได้ หาได้เป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะดังที่จำเลยต่อสู้ไม่

พิพากษากลับ ให้จำเลยจัดการไถ่ถอนจำนองแล้วแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่
24284 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เฉพาะส่วนที่อยู่
ทางด้านทิศเหนือตามเส้นหมายสีแดงแผนที่สังเขปท้ายฟ้องให้โจทก์เป็นจำนวน 25
ไร่ และโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์โดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ หากไม่ปฏิบัติตามให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ